

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1059/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสีจันทร์ เพียรสร้าง
นายเอ็ง หรือสมบัติ หอมจันทร์

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95

ป.วิ.อ. มาตรา 226

ผู้ตายระบุชื่อคนร้ายแก่ผู้ถาม 3 ครั้งในเวลาห่างกันไม่มากนัก โดยครั้งที่สามผู้ตายระบุชื่อคนร้ายขณะที่ผู้ตายมีอาการเพียบหนักทรมานทรมาย ต่อจากนั้นผู้ตายก็พูดไม่ได้แล้ว แสดงว่าผู้ตายกล่าวยืนยันในขณะที่ตนเองรู้ตัวว่าใกล้จะตายคำกล่าวของผู้ตายเช่นนี้ย่อมรับฟังเป็นพยานได้ว่าเป็นความจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓ วรรค
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง วรรคของกลาง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๕, ๕๒ (๒) คงจำคุก ๕๐ ปี ริบของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หลังจากผู้ตายถูกทำร้ายแล้ว ผู้ตายระบุชื่อจำเลยกับพวก เป็นผู้ทำร้าย ครั้งแรกขณะผู้ตายนอนอยู่บนรถสามล้อหน้าสถานีอนามัย โดยโจทก์ร่วมถามถึงคนร้าย ครั้งที่สองขณะอยู่บนรถยนต์ระหว่างทางนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และครั้งที่สามโจทก์ร่วมเป็นผู้ถามที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ขณะผู้ตายมีอาการเพียบหนักทรนทราย ผู้ตายก็ยืนยันว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้ทำร้ายเช่นเดิม ต่อจากนั้นผู้ตายก็พูดไม่ได้แล้ว แสดงว่าผู้ตายกล่าวว่ายืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายในขณะที่ตนเองรู้ตัวว่าใกล้จะตาย คำกล่าวของผู้ตายเช่นนี้ย่อมรับฟังเป็นพยานได้ว่า เป็นจริง

พิพากษายืน

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายพิทยา ลัมสุวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายถาวร ตันตราภรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น